

0010241-24.2015.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO CHAMARELLI DOS SANTOS FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Fl. 566: Defiro.

Providencie a Serventia o cálculo da pena pecuniária, ante a sua redução para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, dando-se ciência às partes.

Oportunamente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

3ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DESPACHO

Processo Digital nº:

0010241-24.2015.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO CHAMARELLI DOS SANTOS FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Fl. 566: Defiro.

Providencie a Serventia o cálculo da pena pecuniária, ante a sua redução para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, dando-se ciência às partes.

Oportunamente, intime-se o Réu para que efetue o pagamento da pena de multa, dentro do prazo legal, sob pena de inscrição de multa.

Outrossim, conforme indicado de fl. 566, e fl. 562; - temos que é dos autos que o réu ficou preso preventivamente, no curso deste processo 10241-24.2015, no período entre o flagrante de 17/12/2015, até obter alvará aos 29/01/2016 (fl. 203); - e novamente preso no período entre 28/09/17 (fl. 367) até obter (2º) alvará aos 21/12/2020 (fls. 526-8); - destarte, visto que o colendo STJ (HABEAS CORPUS Nº

634792 - SP (2020/0340298-9), decisão de 02/09/2021 da Ministra Laurita Vaz) determinou a redução da pena do réu para fixá-la finalmente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Reconheço o direito do réu à DETRAÇÃO (CP art 42); - e desde logo proclamo EXTINTA A PENA CORPORAL de RICARDO CHAMARELLI DOS SANTOS FILHO, em face de seu evidente cumprimento do tempo de pena que lhe foi aplicado no que se refere a estes autos 010241-24.2015.

Ciência às Partes Técnicas.

Após o cumprimento de todas as providencias acima, oportunamente comunique-se à VEC respectiva, se for o caso.

PRIC. Guarujá, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA